

R E G I S T R A D A

Folio: 1279/1283

As.T 410

Libro: III-R/2025

Fecha: 26/06/2025

_____Salta, 26 de Junio de 2025. _____

_____AUTOS Y VISTOS: Expte. G03 183978/ 25 - “RECURSO DE CASACION EN CONTRA DE AUTO RESOLUTIVO DE RECHAZO POR EXTEMPORANEO A LA OPOSICION AL REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO INTERPUESTO POR EL DR. [REDACTED] [REDACTED] EN REF. CAUSA GAR-183978/23 "[REDACTED], [REDACTED] POR ABUSO SEXUAL GRAVEMENTE ULTRAJANTE EN PERJUICIO DE [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED]- AP 142/21 UDIS 1 Y ACUM. 4705/22 OOYD - UDIS 1- LEG. 38/23”, y _____

_____C O N S I D E R A N D O: _____

____I) Que viene el Dr. [REDACTED] [REDACTED], en su carácter de defensor técnico del Sr. [REDACTED] [REDACTED], se presenta e interpone recurso de casación contra la resolución dictada en fecha 30/12/25, que entre otros rechazó por extemporánea la oposición formulada por esta defensa al requerimiento de elevación a juicio promovido por el Ministerio Público Fiscal. Fundamenta esta impugnación en lo dispuesto por los artículos 506, 508, 509, 510 y 511 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta (Ley 7690)._____

____Relata que el día 08 de abril de 2025 se notificó al mismo, en calidad de defensor técnico del Sr. [REDACTED] [REDACTED], del requerimiento fiscal de elevación a juicio. Sin embargo, el imputado fue notificado recién el 21 de abril de 2025, conforme surge del expediente. En fecha 15 de mayo de 2025, esa parte presentó oposición fundada al requerimiento fiscal, dentro del plazo de seis días hábiles previsto por el artículo 435 del CPP Salta. A pesar de ello, el Juzgado de Garantías resolvió rechazar por extemporánea dicha oposición, computando el plazo desde la notificación al defensor, y no desde la notificación posterior al imputado, lo cual resulta absolutamente erróneo, arbitrario y violatorio del derecho de defensa en juicio. _____

____El defensor técnico sostiene que, al rechazarse la oposición al requerimiento fiscal por extemporáneo al planteo de esta defensa, se impidió que el juzgador pudiera analizar los planteos efectuados por esta parte, entre otros, por lo establecido por el artículo 351 del Código Procesal Penal de la

Provincia de Salta (Ley 7690), y en su caso: oponerse al requerimiento de remisión de la causa a juicio oral presentado por el Ministerio Público Fiscal; solicitar el sobreseimiento de su defendido conforme lo previsto por los artículos 299 y 301 del mismo cuerpo normativo; y, subsidiariamente, promover la nulidad parcial del requerimiento fiscal con fundamento en el artículo 167, por haberse omitido prueba esencial ofrecida por la defensa y que resulta decisiva para ejercer el derecho de defensa. _____

____Según el letrado defensor el artículo 351 establece expresamente que, una vez notificado el requerimiento fiscal de remisión a juicio, el imputado podrá oponerse dentro de los seis días siguientes, solicitando el sobreseimiento, los criterios de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba o formulando planteos que obstaculicen la apertura del juicio. Esta norma habilita el control previo a la elevación de la causa, siendo fundamental para evitar el avance hacia el juicio sin base jurídica o fáctica suficiente. ____

____Por otra parte asevera que en cuanto al sobreseimiento, el artículo 299 establece que el juez de garantías dictará el sobreseimiento cuando no exista posibilidad de formular una acusación seria por no haberse acreditado la existencia del hecho o por no poder atribuírsele razonablemente al imputado. Por su parte, el artículo 301 dispone que la resolución de sobreseimiento debe fundarse adecuadamente y pone fin al proceso penal respecto del imputado. Argumentando que en el presente caso, la prueba colectada no permite construir una imputación válida, y forzar la apertura del juicio supondría un dispendio jurisdiccional ineficaz y violatorio del principio de legalidad. ____

____En relación con la nulidad parcial del requerimiento fiscal, trae a colación que el artículo 167 del CPP Salta establece que son nulos los actos procesales que restrinjan de manera sustancial el derecho de defensa o vulneren el principio de contradicción. La Fiscalía ha omitido valorar prueba de descargo ofrecida por esta parte, de relevancia crucial y expresa que esta omisión afecta directamente el equilibrio procesal y constituye una restricción arbitraria del derecho a una defensa técnica efectiva. A esos fines, se cita jurisprudencia relevante como el caso “Ruano Torres vs. El Salvador” (Corte

IDH, 2015), donde se sostuvo que la omisión o rechazo arbitrario de prueba de la defensa compromete el principio de igualdad de armas y el debido proceso; y el precedente de la CSJN “Casal” (Fallos 330:5308), donde se afirma que los procesos deben brindar a las partes reales oportunidades de revisión previa y de contradicción efectiva antes del juicio oral. _____

____ El defensor técnico también señala que hubo una errónea interpretación del artículo 435 del CPP Salta. Dicho artículo establece un plazo de seis días para oponerse al requerimiento de elevación a juicio. El juzgado computó indebidamente ese plazo desde la notificación al defensor técnico, sin considerar la fecha en que el imputado tomó conocimiento efectivo del acto procesal. Tal interpretación desconoce principios esenciales del derecho procesal penal, en particular el de defensa material, al suponer que basta con la notificación al letrado para habilitar el inicio del cómputo. Sin embargo, expresa que la jurisprudencia es pacífica en cuanto a que el plazo comienza a correr una vez que ambas partes de la defensa (técnica y material) han sido notificadas. En este sentido, se cita el fallo de la Corte de Justicia de Salta “P. J. A.” (2020), que establece que el derecho de defensa exige que el imputado tome conocimiento formal de la acusación, y el plazo de oposición se cuenta desde la última notificación entre defensor e imputado; y el fallo “S., C.” de la Cámara Federal de Casación Penal (2019), que señala que la notificación al imputado resulta imprescindible para dar por habilitado el plazo de oposición al requerimiento, bajo pena de nulidad. Por tanto, la oposición presentada el 15 de mayo de 2025 debe considerarse tempestiva, y el rechazo por extemporaneidad constituye una violación a la ley procesal vigente y un gravamen irreparable para el ejercicio del derecho de defensa. _____

____ Sostiene también que la resolución impugnada incurre en arbitrariedad y falta de fundamentación, en los términos de los artículos 506 y 508 inciso b del CPP Salta. La misma carece de toda fundamentación razonada y lógica, omitiendo analizar el hecho notorio de que el imputado fue notificado después del defensor, el impacto de esa omisión sobre el derecho a contradecir la acusación, y los precedentes vinculantes tanto provinciales como nacionales

en la materia. Este defecto, según el Dr. [REDACTED], convierte al acto procesal en arbitrario, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y constituye una causal autónoma de nulidad. En apoyo de ello, se citan los precedentes “Casal” (CSJN, Fallos 330:5308), donde se afirma que los tribunales deben asegurar un acceso razonable a los recursos, sin cerrarlos por interpretaciones ritualistas, y “Nápoli” (CSJN, Fallos 311:2433), que sostiene que una sentencia es arbitraria cuando omite considerar cuestiones conducentes o se funda en argumentos aparentes. _____

_____ Finalmente, advierte una afectación al derecho de defensa, conforme a los artículos 506 y 508 inciso b del CPP Salta, el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El rechazo a la oposición impide ejercer las garantías esenciales de revisión previa al juicio, tales como plantear nulidades, cuestionar la calificación jurídica y controlar la prueba ofrecida por la fiscalía. Tal limitación convierte el proceso en una mera formalidad, desprovista del control jurisdiccional previo indispensable. Hace mención que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en el caso “Kimel vs. Argentina” (2008) que ningún imputado puede ser llevado a juicio sin la posibilidad real de ejercer su defensa sobre la acusación fiscal. Por lo tanto, afirma que al impedir la continuación del proceso con plena legalidad, la resolución configura uno de los supuestos previstos por el artículo 508 inciso b) del CPP Salta para la procedencia del recurso de casación. _____

_____ En razón de todo lo expuesto, el defensor solicita que se tenga por interpuesto en legal tiempo y forma el presente recurso de casación, conforme a los artículos 506, 508, 509, 510 y 511 del CPP Salta – Ley 7690; que se eleven las actuaciones al Tribunal de Impugnación de la Provincia de Salta; y que oportunamente se haga lugar al recurso, revocando la resolución que rechazó por extemporánea la oposición, ordenando al juzgado que trate sustancialmente los planteos formulados por la defensa. _____

_____ II) Corresponde rechazar in limine el recurso de casación interpuesto, por cuanto el mismo resulta jurídicamente improcedente respecto de la

resolución que se intenta impugnar. En efecto, el remedio procesal deducido no se encuentra previsto para el tipo de resolución cuestionada, toda vez que el auto de elevación a juicio es una decisión expresamente declarada como inapelable por el artículo 436 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta. La norma citada establece de forma clara y categórica que no procede recurso alguno contra el auto que dispone la remisión de la causa a juicio, salvo en el supuesto en que se disponga el sobreseimiento, extremo que no se configura en la presente causa. Esta interpretación ha sido sostenida de manera reiterada y uniforme por el Tribunal de Impugnación de la Provincia, que ha consolidado su doctrina en numerosos precedentes, entre los cuales cabe destacar el fallo “CALVO MOSCOSO, MIGUEL SEBASTIÁN POR ESTAFA”, dictado en la causa G01-172.541/22 por la Sala II del citado Tribunal. En dicho pronunciamiento se recordó que, por expresa decisión del legislador, la resolución que dispone la elevación a juicio carece de vías recursivas, lo que impone su inmediato trámite de remisión, sin perjuicio de los planteos que las partes consideren pertinentes ejercer durante la etapa del debate. En consecuencia, no habiéndose dispuesto el sobreseimiento y tratándose de un auto de elevación a juicio, corresponde rechazar el recurso deducido por inadmisible. _____

____En cuanto al motivo invocado por la defensa para fundar su impugnación, el mismo resulta palmariamente improcedente. Ello así, toda vez que de las constancias de autos surge con claridad que el plazo de oposición fue correctamente computado desde la notificación al imputado, y que incluso tomando esa notificación como el punto de partida del cómputo, la presentación devino manifiestamente extemporánea. En efecto, según su propia presentación (toda vez que no se cuenta con el expediente elevado) el requerimiento de elevación a juicio fue notificado al imputado en fecha 21 de abril de 2025, por lo que el plazo legal de seis (6) días hábiles habría comenzado a correr el 22 de abril de 2025 y vencía el día martes 29 de abril de 2025. Aun considerando el plazo de gracia previsto por el ordenamiento procesal, dicho término se habría agotado el miércoles 30 de abril de 2025 a

las 10:00 horas. La presentación efectuada por la defensa técnica fue ingresada en fecha 15 de mayo de 2025, excediendo en once (12) días hábiles el término legal previsto para su presentación, razón por la cual no puede sino concluirse su carácter extemporáneo. Esta circunstancia torna abstracto todo otro planteo sobre el cómputo del plazo, ya que incluso conforme a la hipótesis más favorable para la defensa, el vencimiento del término se encontraba ya consumado al momento de la presentación. _____

____Por otra parte, se observa que el escrito recursivo de la defensa contiene referencias normativas ajenas al ordenamiento procesal penal de la Provincia de Salta, lo que evidencia una falta de ajuste técnico en los fundamentos jurídicos invocados. En efecto, se hace mención a los artículos 299 y 301 del Código Procesal Penal local, atribuyéndoseles un contenido que no les corresponde. El artículo 299 del C.P.P. de Salta se refiere a las operaciones técnicas destinadas a mejorar la eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, mientras que el artículo 301 regula el allanamiento de morada, sin contener disposición alguna vinculada al sobreseimiento ni a cuestiones sustanciales de admisibilidad procesal. En igual sentido, el artículo 167 citado por la defensa versa sobre la forma en que deben tomarse determinadas declaraciones especiales, y no guarda relación alguna con nulidades procesales ni con cuestiones atinentes a la validez del requerimiento fiscal. _ _____

____Asimismo, no puede soslayarse que la defensa transcribe en su presentación el contenido de una supuesta norma procesal —atribuida al artículo 351 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta— que no se corresponde con el texto real de dicha disposición legal. En efecto, el artículo 351 del CPP Salta no establece procedimiento alguno vinculado a la oposición al requerimiento de elevación a juicio, ni contempla expresamente la posibilidad de que el imputado solicite el sobreseimiento, la aplicación de criterios de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba o la formulación de planteos que obstaculicen la apertura del debate. Muy por el contrario, dicha norma versa sobre cuestiones relativas a los honorarios de los peritos

intervinientes. _____

_____ Cabe hacer una mención especial respecto de ciertas omisiones evidentes en el contenido del escrito presentado por la defensa, que permiten inferir que se trata de un modelo prearmado, o en su caso, generado mediante herramientas de inteligencia artificial sin la debida revisión profesional posterior. Ello se advierte, por ejemplo, en el primer párrafo del punto I de la presentación, donde se lee la expresión “(COMPLETAR)”, y en el punto 3 de la parte IV, donde aparece la leyenda “(IDENTIFICAR PRUEBA)”. _____

_____ Por otra parte, se observa que la defensa ha citado textualmente numerosos antecedentes jurisprudenciales cuyos datos no han podido ser verificados por esta Judicatura, ya que no se indican fuentes precisas, organismos emisores, fechas o datos registrales que permitan su individualización, y los que si cuentan con los folios y tomos, estos no se condicen con los mismos. En consecuencia, corresponde instar a la parte que acompañe debidamente los antecedentes referenciados en su presentación, bajo apercibimiento de dar intervención al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, en caso de comprobarse la invocación de jurisprudencia inexistente. Finalmente, y sin ánimo de reiteración innecesaria, debe señalarse que los artículos invocados como fundamento normativo del recurso —específicamente los artículos 506, 508, 508 bis, 509, 510 y 511 de la Ley 7690— no resultan aplicables al caso en examen, por no ser los previstos para la impugnación de resoluciones como la cuestionada, en el marco del ordenamiento procesal penal de esta provincia. Tal impropiedad técnica ya fue oportunamente advertida al letrado interviniente en otras actuaciones tramitadas ante este Juzgado, mediante decreto de fecha 28 de Abril de 2025, sin que se haya observado corrección alguna en este aspecto. _____

_____ En tal sentido, corresponde dejar en claro que no resulta en sí misma condenable la utilización de modelos prearmados, plantillas o herramientas de inteligencia artificial (IA) para la redacción de escritos judiciales. Esta práctica, cada vez más extendida entre profesionales del derecho, se ha incorporado a la dinámica laboral cotidiana debido a su utilidad para optimizar

tiempos y estandarizar determinadas estructuras formales. No obstante, tales instrumentos, ya sean tradicionales o tecnológicamente avanzados, no pueden —ni deben— sustituir el análisis jurídico riguroso ni el criterio profesional que debe regir todo acto del ejercicio letrado. Lo relevante no es el origen del texto, sino la actitud responsable del abogado respecto del contenido que suscribe y presenta ante la jurisdicción, asumiendo las consecuencias que ello conlleva. En particular, el uso de sistemas de inteligencia artificial, si bien puede resultar útil para la redacción inicial de textos, también implica ciertos riesgos que no deben ser subestimados. Es sabido que algunos modelos pueden generar contenido inexacto, parcial o incluso ficticio, especialmente en lo que refiere a referencias normativas o jurisprudenciales. Existen casos en los que la IA produce citas doctrinarias o fallos judiciales que aparentan ser reales, pero que en verdad no existen o no resultan aplicables al caso concreto. El verdadero riesgo radica en la falta de control profesional sobre estos contenidos, o en su caso, en la intencionalidad de obtener resoluciones favorables mediante argumentos falaces, incluyendo la invocación de jurisprudencia inexistente, lo que configura un grave quebrantamiento ético. En palabras del Dr. ■■■■■ A. Gozaini, “se induce a engaño al juez, reduciendo el proceso judicial a sus propios intereses, vulnerando la finalidad axiológica que está llamada a cumplir la jurisdicción” (La conducta en el proceso, Editora Platense S.R.L., págs. 283/291)._____

____Por lo expuesto, siendo que la vía recursiva se dirige contra una resolución que no resulta susceptible de impugnación por expresa disposición legal, por lo que debe declararse formalmente inadmisibile el planteo de la Defensa, y en consecuencia: _____

_____ R E S U E L V O: _____

____I) DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la defensa técnica del imputado ■■■■■ ■■■■■, por no encontrarse previsto legalmente para la resolución impugnada, en virtud de lo dispuesto por el artículo 436 del Código Procesal Penal de la Provincia de Salta. _ _____

REGISTRADA

Folio: 1279/1283

As.T 410

Libro: III-R/2025

Fecha: 26/06/2025

____ II) INTIMAR al letrado firmante a que, en el plazo de setenta y dos (72) horas, acompañe debidamente los antecedentes jurisprudenciales invocados en su presentación con el señalamiento de las citas, bajo apercibimiento de dar intervención al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados correspondiente. _
____ III) REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. _____